TU COACH

RESUMEN PARA ESTUDIAR

Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, General de Protección de Datos

Guía de repaso temático elaborada exclusivamente a partir del texto completo almacenado en el corpus Tu Coach.

1. Cómo usar este resumen

Usa el mapa para localizar la materia (objeto del Reglamento, requisitos del tratamiento, obligaciones de seguridad/autoridades, transferencias, funciones de la autoridad, urgencias y secreto). Luego revisa la sección correspondiente: allí tienes las ideas clave para estudiar. Por último, contrasta cada idea con la literalidad de los artículos indicados, respetando exactamente los términos del texto.

2. Mapa de la norma

Bloque	Artículos	Qué regula
Objeto y alcance del Reglamento	1	Define las normas sobre protección de personas físicas respecto al tratamiento de datos personales y las normas sobre libre circulación de esos datos.
Fines del tratamiento y base jurídica	13	Exige informar los fines del tratamiento y la base jurídica del tratamiento a que se destinan los datos personales.
Notificación de violaciones de seguridad	33	Impone al encargado notificar sin dilación indebida al responsable las violaciones de seguridad de datos personales conocidas.
Criterios para evaluar nivel de protección en transferencias/autoridades públicas	45	Para evaluar adecuación: incluye Estado de Derecho, respeto de derechos, legislación, acceso de autoridades, normas de protección/seguridad y transferencias ulteriores.
Gratuidad de actuaciones de la autoridad de control	57.3	Establece que el desempeño de funciones de autoridades de control es gratuito para el interesado y, en su caso, para el DPD.
Procedimiento de urgencia ante el Comité	66.2	Permite a la autoridad solicitar urgentemente dictamen o decisión vinculante urgente al Comité, motivando la solicitud.
Secreto profesional y obligaciones equivalentes	90.1	Permite a los Estados fijar normas sobre poderes y obligaciones de secreto equivalentes para conciliar protección de datos con secreto.

3. Objeto del Reglamento (arts. 1)

Finalidad normativa

- El Reglamento establece normas relativas a la protección de personas físicas en el tratamiento de datos personales.
- También regula las normas sobre la libre circulación de esos datos.

4. Información sobre fines y base jurídica del tratamiento (arts. 13.c))

Contenido exigible

- Debe informarse de los fines del tratamiento a los que se destinan los datos personales.
- Debe indicarse la base jurídica del tratamiento asociada a esos fines.

5. Violaciones de seguridad: comunicación del encargado al responsable (arts. 33.2)

Obligación y destinatario

- El encargado del tratamiento notifica al responsable del tratamiento.
- La notificación se refiere a violaciones de la seguridad de los datos personales.

Modalidad temporal

- La notificación debe hacerse sin dilación indebida.
- La obligación se activa cuando el encargado tenga conocimiento de la violación.

6. Adecuación del nivel de protección en transferencias (arts. 45.a))

Elementos considerados por la Comisión

- Se consideran Estado de Derecho, respeto de derechos humanos y libertades fundamentales, y legislación pertinente.
- Se valora el acceso de las autoridades públicas a los datos personales y la aplicación de esa legislación.

Marco de evaluación adicional

- Incluye normas de protección de datos, normas profesionales y medidas de seguridad.
- Considera también la legislación y medidas observadas en el país/organización sobre transferencias ulteriores.

7. Funciones de la autoridad de control: gratuidad (arts. 57.3)

Regla de coste

- El desempeño de funciones de cada autoridad de control es gratuito para el interesado.
- En su caso, también es gratuito para el delegado de protección de datos.

8. Urgencia: solicitud de dictamen o decisión vinculante al Comité (arts. 66.2)

Facultad y exigencias

- Si la autoridad de control considera que deben adoptarse urgentemente medidas definitivas, puede solicitar con carácter urgente al Comité.
- Debe motivar la solicitud de dictamen o decisión vinculante urgente.

9. Secreto profesional y obligaciones equivalentes (arts. 90.1)

Habilitación normativa estatal

- Los Estados miembros pueden adoptar normas específicas sobre poderes de autoridades de control en relación con responsables o encargados.
- Estas normas pueden vincularse a una obligación de secreto profesional u otras obligaciones de secreto equivalentes.

Finalidad de conciliación

- La finalidad es conciliar el derecho a la protección de datos personales con la obligación de secreto.
- La medida debe ser necesaria y proporcionada.

10. Datos y plazos que conviene memorizar

No se han incluido plazos que no puedan justificarse expresamente en la fuente.

11. Cierre de repaso

Para repasar, recorre cada bloque del mapa y contrasta las ideas con la literalidad. Si dudas, vuelve a los elementos exactos: fines y base jurídica, “sin dilación indebida” en notificaciones, criterios de adecuación en transferencias, y las reglas específicas sobre gratuidad, urgencia y secreto.

Para preguntas de literalidad debe acudirse al texto completo disponible en Tu Coach.